

1522006-49.2019.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Sergio Augusto de Freitas Jorge

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... no meio policial e também já praticara tráfico de drogas e roubo quando menor de idade (cf. gravação audiovisual de fls. 223/224).

Por seu turno, a testemunha de defesa Brandão afirmou não ter presenciado os fatos. Narrou que, no dia do ocorrido, o acusado estava na casa do depoente, pois reuniu alguns casais para assistir a um jogo de futebol na televisão e realizar um churrasco. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998

CEP: 14801-425 - Araraquara - SP

Telefone: (16) 3336-1034 - E-mail: araraq2cr@tjsp.jus.br

1522006-49.2019.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1522006-49.2019.8.26.0037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DESCONHECIDO e outro

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

GUILHERME GIVIANI SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, pois, no dia 15 de maio de 2019, por volta das 22:20 horas, no estabelecimento comercial Pizzaria Bolzano, situado na Avenida Francisco Vaz Filho, nº 1340, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com um outro indivíduo não identificado, subtraiu, em proveito de ambos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Anderson Nunes de Oliveira e Jéssica Martínez Schuldt, um aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone 6S Plus, um aparelho celular da marca Positivo, um aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy Grand Prime, e a quantia em dinheiro de R\$ 255,00, pertencentes às vítimas.

Recebida a denúncia (fls. 90/92), o réu foi citado (fl. 116) e apresentou resposta à acusação (fls. 121/126).

Na fase de instrução, foram ouvidas as vítimas, duas testemunhas arroladas pela Acusação e outras duas pela Defesa, sendo o réu interrogado ao final (fls. 189/190 e 223/224).

Não houve requerimento de diligências. Em debates orais, o DD. Representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, ao passo que o Nobre Defensor postulou a sua absolvição (fls. 223/224).

É o relatório.

DECIDO.

A acusação é procedente.

Com efeito, o réu, agindo em concurso e com identidade de desígnios com um outro indivíduo não identificado, subtraiu, para ambos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia em dinheiro e os celulares descritos na denúncia, pertencentes às vítimas Anderson Nunes de Oliveira e Jéssica Martínez Schuldt.

A materialidade delitiva foi aferida sobretudo pelo teor do auto de avaliação (fl. 22).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes coligidos na fase inquisitiva, dentre os quais os autos de reconhecimento fotográfico (fls. 11/12) e pessoal (fls. 69 e 70).

O acusado, tanto em sede policial (fl. 72) como em juízo (cf. gravação audiovisual de fls. 223/224), negou a imputação. Aduziu que saíra da prisão em 13 de maio de 2019 e, na data dos fatos, jogou futebol com os amigos até umas 18:30 horas. Em seguida, tomou um ônibus com sua companheira e foi até a casa de Brandão, onde realizaram um churrasco e assistiram a um jogo de futebol na televisão em companhia de alguns casais de amigos. Foram embora de Uber por volta da 01:00 da madrugada e não esteve no estabelecimento comercial vítima, que nem conhecia. Também não conhece os ofendidos. Não soube explicar o motivo de seu reconhecimento, crendo que, por possuir passagem policial, sua foto sempre seja exibida às vítimas de crimes. Não recebeu nenhum dos objetos roubados e não soube apontar os autores do assalto. Não tinha arma de fogo nem possuía veículo na data dos fatos, vindo a ter posteriormente um VW/Gol "bola", ano 1998, de cor preta. Disse crer que os policiais tenham estado em sua casa em 6 ou 7 de junho de 2019, bem como que tenha sido interrogado na delegacia de polícia aos 29 de maio daquele ano. Ao ser informado de que o interrogatório se deu em 2 de julho de 2020, afirmou ter se confundido por já ter sido preso 3 vezes.

Ocorre, porém, que a versão exculpatória exarada pelo imputado nas ocasiões em que ouvido ficou isolada diante do restante do acervo probatório existente nos autos.

Assim é que a vítima Jéssica confirmou a ocorrência do delito. Declarou que, na data dos fatos, trabalhava na pizzaria e estava atrás do balcão. Após entregar um pedido na cozinha, onde estava seu companheiro Oliveira, foi abordada por 2 indivíduos, que exigiram a entrega de dinheiro do caixa. Um dos elementos estava armado e apontou a arma para a sua cabeça, ordenando-lhe que passasse o dinheiro. Abriu então a gaveta, tendo os assaltantes se apoderado do numerário e dos celulares que estavam ao alcance no balcão. Em seguida, os roubadores se evadiram do local e fugiram num veículo VW/Gol, sendo as imagens registradas pela câmera de

um imóvel vizinho, as quais revelaram que os assaltantes haviam parado o automóvel um pouco à frente da pizzaria, não tendo sido possível observar se havia um terceiro elemento no veículo. Compareceu à delegacia de polícia e realizou o reconhecimento fotográfico do acusado, pois, segundo os policiais, já havia a suspeita de que ele vinha praticando outros roubos semelhantes. Posteriormente, efetuou o reconhecimento pessoal do réu na delegacia, ocasião em que ele estava ao lado de outros 2 indivíduos. Esclareceu que não reconheceu pessoalmente o indivíduo submetido ao procedimento à fl. 45, pois ele não tinha os dentes encavalados. Em audiência, reconheceu o imputado como sendo um dos assaltantes sem nenhuma dúvida, afirmando que ele era o elemento que portava a arma de fogo (cf. gravação audiovisual de fls. 189/190).

De igual modo, a vítima Oliveira também confirmou a ocorrência do delito. Declarou que, na data dos fatos, estava na cozinha da pizzaria e foi chamado por sua companheira Jéssica. Saiu e observou que um indivíduo apontava uma arma de fogo na direção dela, enquanto um outro recolhia dinheiro e celulares. Foram subtraídos cerca de R\$ 210,00 e 2 celulares, sendo um iPhone e outro da marca Samsung. Conseguiu rastrear e localizar apenas o iPhone, que foi dispensado pelos assaltantes e danificado, tendo suportado prejuízo de cerca de R\$ 1.500,00. Soube que os elementos já vinham praticando outros roubos semelhantes e foram identificados por policiais militares pela utilização de um veículo VW/Gol azul nos crimes. A arma utilizada pelo roubador aparentava ser um revólver calibre 22. Na delegacia de polícia, efetuou o reconhecimento fotográfico e pessoal do acusado. Em audiência, reconheceu o réu como sendo um dos assaltantes sem nenhuma dúvida, afirmando que ele era o elemento que portava a arma de fogo (cf. gravação audiovisual de fls. 189/190).

O policial civil Da Silva relatou a ocorrência de um roubo a um estabelecimento comercial, no qual 2 indivíduos adentraram o local, renderam as vítimas, subtraíram quantia em dinheiro e um celular e se evadiram em um veículo VW/Gol. Com base nas características dos assaltantes informadas pelos ofendidos, foi-lhes apresentada a fotografia de um indivíduo de nome Rafael, o qual foi reconhecido apenas pela vítima Jéssica. Depois, Jéssica revelou que um dos assaltantes possuía dentes encavalados e não efetuou o reconhecimento pessoal de Rafael. A Polícia Militar realizou a abordagem de 2 ocupantes de um automóvel VW/Gol "quadrado" semelhante ao veículo utilizado no roubo, sendo um deles o ora acusado, que foi reconhecido fotográfica e pessoalmente pelo ofendido Oliveira e apenas pessoalmente por Jéssica. As vítimas narraram o uso de arma de fogo pelos assaltantes, sendo recuperado apenas o celular subtraído, localizado nas imediações do estabelecimento comercial. Nenhum bem foi apreendido em poder do réu, que negou a prática do delito. Ele já possuía passagem policial e foi reconhecido em outro roubo semelhante praticado na época dos fatos, na mesma região. Não foi possível identificar o comparsa do imputado (cf. gravação audiovisual de fls. 189/190).

Já o policial civil Carvalho relatou que as vítimas efetuaram o reconhecimento fotográfico do acusado, que foi identificado após investigação policial com base em seus antecedentes, características físicas e modus operandi. Não se recordou se houve o reconhecimento pessoal do réu. O crime foi praticado com o emprego de arma de fogo, que não foi apreendida. Os bens subtraídos não foram encontrados em poder do imputado e não foram recuperados. Não se recordou da versão apresentada pelo acusado, que era conhecido no meio policial e também já praticara tráfico de drogas e roubo quando menor de idade (cf. gravação audiovisual de fls. 223/224).

Por seu turno, a testemunha de defesa Brandão afirmou não ter presenciado os fatos. Narrou que, no dia do ocorrido, o acusado estava na casa do depoente, pois reuniu alguns casais para assistir a um jogo de futebol na televisão e realizar um churrasco. O réu foi de ônibus até a residência, onde chegou por volta das 18:00 ou 19:00 horas e permaneceu até a 01:00 ou 02:00 horas da madrugada, indo embora de Uber. Esclareceu que o imputado possuía um veículo VW/Gol de cor cinza, mas já o

havia vendido na data dos fatos. Disse nada ter contra o acusado, que não possuía arma de fogo. Não soube informar se ele tinha envolvimento em roubos. Não conhecia o estabelecimento comercial vítima e não soube informar se o réu foi até lá após sair de sua casa (cf. gravação audiovisual de fls. 223/224).

Por fim, Laila, companheira do réu, também afirmou não ter presenciado os fatos. Relatou que, no dia do ocorrido, estava com o acusado na casa de Brandão, amigo dele do futebol, onde era realizado um churrasco e alguns casais assistiam a um jogo de futebol na televisão. Chegaram ao local por volta das 18:00 ou 19:00 horas e ali permaneceram até pouco mais de meia-noite, sendo que o imputado não se ausentou do imóvel em nenhum momento. Foram embora de Uber diretamente para a residência do acusado. Ele não possuía veículo naquela data e não chegou a ter um VW/Gol. Afirmou que o réu não possuía arma de fogo, não esteve no estabelecimento comercial vítima e não teve nenhuma participação no assalto (cf. gravação audiovisual de fls. 223/224).

Vê-se, pois, que o quadro probatório é sólido e demonstra no seu conjunto a conduta ilícita do acusado. Os elementos de convicção produzidos nos autos, colhidos tanto na fase policial como em juízo, revelam-se firmes e substanciais, não deixando dúvidas quanto à imputação que lhe é dirigida.

Vale observar, outrossim, que as declarações prestadas pelas vítimas não têm como ser abaladas, pois apresentaram os fatos de forma coerente e segura, narrando em detalhes o modus operandi dos assaltantes durante o fato descrito na peça acusatória.

E, como visto, o acusado foi indubitavelmente reconhecido na fase policial pelos ofendidos (cf. autos de fls. 11/12, 69 e 70), sendo ele novamente reconhecido em juízo (cf. gravação audiovisual de fls. 189/190), não se demonstrando, no particular, nenhum motivo para uma eventual imputação falsa.

Sabe-se que, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas, quando coerente, como é o caso dos autos, merece plena credibilidade, considerando que ninguém tem interesse em acusar, injustamente, pessoa inocente.

A doutrina leciona que "(...) No entanto, há oportunidades em que a palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime de roubo, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o agente e a vítima (TJSP, Ap. nº 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em 03.03.94; TJSP, Ap. nº 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624: RJDTCRIM 2/135)" (Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Ed. Forense, 6ª ed., p. 343).

Confira-se, ainda, o posicionamento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"As declarações da vítima são suficientes para configuração do crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os demais elementos probatórios" (Apelação nº 990080935682/SP - 12ª Câmara Criminal - Rel. Paulo Rossi - j. 09.09.2009).

Nesse cenário, não se sustenta a alegação da Defesa Técnica de que as vítimas teriam se confundido no momento dos reconhecimentos em razão de o réu possuir "aparência comum".

Ora, como se pôde ver, inicialmente, apenas a ofendida Jéssica efetuou o reconhecimento fotográfico do suposto comparsa do acusado (cf. auto de fls. 09/10),

o qual também possuía “aparência comum”, mas, posteriormente, não o reconheceu pessoalmente (cf. auto de fl. 45), tendo esclarecido que ele possuía os dentes normais, diversamente do assaltante, cujos dentes eram encavalados.

Além disso, posteriormente, apenas a vítima Oliveira efetuou o reconhecimento fotográfico do réu (cf. auto de fls. 11/12), que veio a ser reconhecido pessoalmente por ambos os ofendidos em sede policial (cf. autos de fls. 69 e 70) e em juízo (cf. gravação audiovisual de fls. 189/190), de maneira indubitosa.

Tais circunstâncias, à evidência, denotam que as vítimas agiram com convicção e firmeza nos atos de reconhecimento, que, assim, não podem ser desqualificados.

Ademais, os depoimentos dos policiais civis inquiridos em solo judicial confirmaram o teor do relatório de investigação de fls. 13/14, que explicitou como se chegou à pessoa do réu, o qual fora abordado por policiais militares ocupando um veículo VW/Gol de cor azul, vale dizer, do mesmo modelo e cor do automóvel utilizado no roubo, conforme revelado pelas vítimas, que também tinham informado as características físicas dos assaltantes, as quais se assemelhavam às do acusado.

Por outro lado, o álibi alegado pelo acusado em juízo não convence.

Isso porque, apesar de ter comparecido à delegacia de polícia para reconhecimento pessoal aos 24 de junho de 2020 (cf. autos de fls. 69 e 70), tendo, à evidência, tomado conhecimento dos fatos, ao ser ouvido já na semana seguinte, em 2 de julho daquele ano (fl. 72), negou a prática do crime sem nada mencionar sobre a suposta ida à casa do amigo Brandão na data do ocorrido.

Nesse cenário, forçoso concluir-se que tal omissão, a um só tempo, buscou impedir eventual investigação pela autoridade policial - que certamente faria inquirir todas as pessoas supostamente presentes no alegado churrasco -, bem como permitir o ajuste da versão com as testemunhas Brandão e Laila, as quais, curiosamente, ao serem instadas pelo d. órgão acusatório, lembraram-se com precisão do jogo havido no dia dos fatos - ocorrido há mais de 3 anos (!) -, mas nada souberam afirmar sobre outros jogos importantes ocorridos em data bem próxima à dos fatos e até mesmo recentemente.

Logo, a palavra do réu e das testemunhas de defesa revelou-se mendaz e, assim, incapaz de infirmar as seguras e coerentes declarações das vítimas e desqualificar os atos de reconhecimento realizados.

Fixado tal panorama, o acervo probatório bem revelou que, na data dos fatos, o acusado e um indivíduo não identificado ajustaram a prática de um roubo. Munidos de uma arma de fogo, ingressaram no estabelecimento comercial vítima e abordaram os ofendidos. O acusado apontou a arma na direção da vítima Jéssica e seu comparsa passou a se apoderar de quantia em dinheiro e de celulares. Em seguida, os assaltantes se evadiram do local em um veículo VW/Gol que ficara estacionado um pouco à frente da pizzaria. Um dos celulares foi dispensado pelos roubadores nas imediações do local, sendo rastreado e recuperado pelos ofendidos. Os demais bens e valores subtraídos não foram recuperados, e a arma de fogo utilizada tampouco foi apreendida.

Não remanescem dúvidas, pois, de que a conduta praticada pelo acusado e por seu comparsa tipificou o crime de roubo previsto no art. 157 do Código Penal, uma vez que, a par da subtração praticada, houve efetivo emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo (não apreendida) contra as vítimas.

E, perpetrada a subtração dos bens e valores pertencentes aos ofendidos, os agentes empreenderam fuga do locus delicti comissi logo após a investida ilícita contra o patrimônio alheio.

Logo, ficaram bem evidenciadas, na espécie, as circunstâncias do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo apontadas na denúncia (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), sendo irrelevante o fato de a arma de fogo não ter sido apreendida (RT 680/362 e RJDTCrimSP 17/160).

Nesse sentido, Celso Delmanto afirma: “É dispensável a apreensão da arma de fogo, quando existentes outros meios aptos a comprovar a sua efetiva utilização (STJ, HC 29.346- SP, DJU 13.10.2003, TJRJ, RT 814/671; TACrSP, RT 812/558). O desaparecimento do revólver não arreda a qualificadora, se não desponta dúvida razoável de que um dos coagentes o empregou (TACrSP, RJTACr 19/159)” (Código Penal Comentado, Ed. Saraiva, 8ª ed., 2010, p. 573/574).

Ressalte-se ainda que, se a palavra das vítimas vale para afirmar a autoria do delito, com mais razão vale para comprovar particularidades dele, como o concurso de agentes e o emprego de arma, observando-se que o ofendido Oliveira chegou até a identificar o provável calibre da referida arma (um revólver calibre 22).

Confira-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com mais razão vale para comprovar particularidades dele, como o concurso de agentes e o emprego de armas. Ressalte-se, outrossim, que a prova pericial não é indispensável para a proclamação do emprego de arma. O que importa é a realidade do uso de armas, afirmada pelas vítimas, e a potencialidade intimidativa delas, presente no caso” (Apelação nº 990.09.219942-0 - 5ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Pinheiro Franco - j. 28.01.2010).

Presentes, pois, os elementos necessários à caracterização do delito, e inexistindo causas que o excluam ou isentem o réu de pena, é de rigor a sua condenação. Passo, assim, à dosagem de suas penas.

Considerando haver duas causas de aumento de pena no roubo em exame, é cediço a possibilidade de que uma delas seja valorada de forma residual na primeira ou na segunda fase da dosimetria penal, consoante recente orientação sufragada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus nº 463.434/MT - 3ª Seção - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 25.11.2020).

Assim, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e o critério acima delineado, e sobretudo levando-se em conta a intensa culpabilidade do réu, representada pela maior reprovabilidade de sua conduta - eis que, agindo em concurso de agentes, perpetrou a subtração com emprego de grave ameaça, logrando roubar bens e valores pertencentes às vítimas -, bem como pelos seus maus antecedentes, caracterizados na espécie pela anterior condenação definitiva que possui por crime de receptação, não geradora de reincidência, retratada na certidão cartorária encartada às fls. 108/110, fixo as penas-base 1/3 (um terço) acima do mínimo legal (sendo 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável), ou seja, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu ser viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Confira-se:

“DIREITO PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU NO CURSO DA AÇÃO A QUE ORA RESPONDE O PACIENTE. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - Embora o paciente não possa ser considerado reincidente, uma vez que o trânsito em

julgado da condenação por fatos anteriores ocorreu no curso da ação a que ora responde, tal fato caracteriza Maus Antecedentes e permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal. II - Recurso desprovido" (Recurso Extraordinário nº 608.718-AgR - 1ª Turma - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJe 11.04.2011).

Enfatize-se, lado outro, não ser o caso de exasperação da pena-base com fundamento nas supostas circunstâncias gravosas do delito, como pretendido pelo d. órgão acusatório em alegações finais, eis que a conduta dos assaltantes e o valor do prejuízo causado às vítimas, assim como a não recuperação do numerário e dos celulares, não tiveram alcance suficiente para extrapolar os limites inerentes ao próprio tipo penal incriminador.

Na segunda fase da dosimetria penal, presente a agravante da reincidência específica (art. 61, inciso I, do CP) - caracterizada pela anterior condenação definitiva que o réu ostenta pela prática da mesma espécie de delito, bem como pela existência de uma outra condenação definitiva por crime de receptação, ambas retratadas na certidão de fls. 108/110 -, elevo as penas em 1/3 (um terço), alcançando 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezesete) dias-multa.

Por fim, na derradeira etapa do procedimento trifásico, diante da circunstância do emprego de arma de fogo (inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal), e incidente a regra prevista no art. 68, parágrafo único, do mesmo codex, elevo as reprimendas em 2/3 (dois terços), perfazendo o total de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, no piso mínimo.

Convém repisar, por oportuno, que a majorante relativa ao concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, do CP) foi valorada na primeira fase da dosimetria, a título de circunstância judicial desfavorável.

Torno as reprimendas, pois, definitivas, diante da ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Considerando a acentuada periculosidade demonstrada pelo réu por ocasião do delito e a gravidade concreta da conduta criminosa, praticada em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e que abalou sobremaneira a paz e a tranquilidade da população ordeira local (art. 33, § 3º, do CP), o acusado - indivíduo portador de Maus Antecedentes e reincidente específico - deverá iniciar o cumprimento da pena carcerária em regime prisional fechado, que, aliás, revela-se o único cabível para a situação em testilha, dado o quantum da pena ora aplicada (art. 33, § 2º, alínea "a", do CP).

Ademais, como bem apontado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em recente julgamento, "(...) Respeitados posicionamentos em contrário, a meu ver, o regime fechado é o único compatível com a prática dos delitos de roubo, sobretudo os majorados, justamente pela gravidade concreta existente" (Apelação nº 1506463-78.2020.8.26.0228 - 8ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Ely Amioka - j. 04.05.2021).

Cumprasse, por fim, que não se afigura possível na espécie a substituição da pena carcerária por penas restritivas de direitos, uma vez que o crime em foco foi praticado com grave ameaça à pessoa (art. 44, inciso I, do CP), bem como diante do próprio quantum da reprimenda (superior a 4 anos de reclusão), que também impede a concessão do sursis, inviabilizado ainda pela reincidência do acusado, nos termos do art. 77, caput, e inciso I, do citado codex.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu GUILHERME GIVIANI SANTANA à pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa,

no valor unitário mínimo, como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Faculto ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Oportunamente, expeça-se mandado de prisão, observado o regime prisional inicial fixado.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se ao Ministério Público cópias das principais peças dos autos e da gravação audiovisual da audiência de fls. 223/224, para a apuração de eventual crime de falso testemunho por Ubiratan Ferreira Brandão, testemunha devidamente compromissada nos autos, com fundamento no art. 40 do Código de Processo Penal.

P. R. I. C.

Araraquara, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA